

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2113/2537

นาง ฮวย ชาญณรงค์
นาย นุ่น มา ขำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง

การชำระดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง จึงนำสืบพยานบุคคลว่าได้ชำระดอกเบี้ยแล้วได้

โจทก์ฟ้องขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้จำนองและดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วเป็นเงินจำนวน 133,876 บาท จำเลยคงเป็นหนี้โจทก์เพียง 58,624 บาทขอให้ศาลพิพากษาไปตามความเป็นจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้จำนองเป็นเงิน 192,500 บาท และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนจากต้นเงินจำนวน 110,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยถึงแก่กรรมนางผวน ขอเข้า
เป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยก่อนฟ้องให้
โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเพียงข้อเดียวว่าการชำระดอกเบี้ย
จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือไม่ เห็นว่า การชำระ
ดอกเบี้ยไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 653 วรรคสอง จึงนำสืบพยานบุคคลว่าได้ชำระดอกเบี้ยแล้วได้

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ